Declaratio ecclesiasticae jurisdictionis Castrensis in regno Hispaniarum

Pius PP. VII. · Latin

i. ceccxc:

Declaratio ampliationis ecclesiasticae i)»t dii jurisdictionis Castrensis nuncupatae ,2i in regno Jlispaniarum concessae pa- *Uuo viu, triarchae ludiarum, ct vicario gene- rali exercituum catholici regis.

Carissimo 'in Christo filio Nostro Ca- rolo llispaniaruiu regi catholico.

Pius PP. VII.

Carissime in Christo fili TSoster Salutem, et apostolicam benedictionem

§. 4. Cmmpertum est Nobis, Ca- Eiponumar rolum III. felicis recordationis regem catholirum pio fiagranteni desiderio ordh^ii"^- parnndi militibus , aliisque ,ad regios ru"‘ . .c]re* exercitus pertinentibus praesidia, qui-”mIcS,u' bus, quum lixas sedes plerumque non ratlrcruii in habeant, frui nihilominus valeant spi- rr*no I,iV*“ ritualibus -utilitatibus , et adjumentis, ‘m*rum' quae celeri Christifidrles ab ecclesia- sticis suis superioribus , et praelatis consequuntur, Clementem XIII. s. m. praedecessorem Nostrum supplicem adiisse, ut praedictos milites, alio&que ad regios exercitus pertiuentes ab or- dinariorum jurisdictione eximeret , snbjiccrelque jurisdictioni venerabilis fratris pro tempore existentis ludia- rum patriarchae , ac regiorum exerci- tuum vicarii generalis , qui faculta- tes sibi impertitas per ecclesiasticos viros a semetipso delegandos exercere posset super praedictos ubicumque Jo- corum ii morarentur. Annuit pro re- ligiosissimi principis desiderio prae- dictus Clemens praedecessor Noster , literisque in forma brevis die decima inarlii anni 4 74»2 datis , in venerabi- lem fratrem patriarcham ludiarum ex- petitas contulit facultates , quas de- inde aliis similibus literis die deci- ma quarta martii antii millesimi se- ptingentesimi sexagesimi ^quarti datis confirmavit, quibus etiam ad tollen- das nonnullas contentiones inter car- dinalem de Ja Cerda nuncupatum In- diarum tunc patriarcham , et ordina- rios locorum exortas declaravit , con- cessas facultates porrigi in omnes, qui aut pacis , aut belli lemporc sub ejus- dem Caroji regis vexillis , terra , ma- rique milita ren t,viverentquc stipendio, ct aere militari , aliosquc praeterea ,

nui oh aliquam legitimam cansam il- [los sequerentur. Eaedem facultates || prorogatae deinceps de septennio m septennium luerunt tara ab ipso Glc- mente praedecessore Costro literis »n forma brevis die vigesima septima au- gusti anni millesimi septingentesimi sexagcsiriii octavi datis , quam a 1 10 felicis recordationis pap sexlopraede- cessore itidem IV ostro similibus literis die vicesima sexta octobris millesimo septingentesimo septuagesimo sexto, et vigesima prima januarii millesimo se- ptingentesimo octogesimo tertio , ac secunda octobris millesimo septingen- tesimo nonagesimo quinto, ac a Nobis insis similibus pariter literis die de- cima sexta decembris millesimo octin- gentesimo tertio expeditis, n t-..=- §. 2. Ilis et praedecessorum , et

prpime ju- ostris aposlolicis literis ordo consti- riidictionif tutu, fuit Castrensis ecclesiasticae juris- ’ dictionis, quam quumClemens praede- cessor, limitibus, quos memoravimus, circumscripsisset , Pius tamen pariter praedecessor tuis, tuique parentis sup- plicationibus benigne annuens amplia- vit etiam respectu personarum, erga quas exercere eam oporteret, concessa quoque venerabili fratri patriarchae Indiarum facultate absque ullo scru- pulo , tutaque conscientia declarandi quaenam personae gaudere praedicta Castrensi jurisdictione deberent, cujus quidem praedecessoris Nostri exem- plum in superius memoratis Nostris literis Nos quoque sequuti sumus. Hujus ampliationis occasione duo m lucem prodierunt designationes hujus- modi personarum , altera a cardinali deli-ato dic tertia februarii 1779 ; al tera ab illius in dicto palriarchatu succosiore cardinali Sentmanat dic de- cima julii 180-S . editis, quibus quum propositum esset personas recensere , quas Castrensis ecclesiastica jurisdictio complecti deberet, praestitutos tamen antea fines praetergredi ultimus prae sertim visus est, ita ut Hispamarum archiepiscopi , et episcopi non leviter offenderentur , et ipse venerabilis Ira- ter arcbicpiscopus Toletanus cardinalis de liourbon nuncupatus vir sane prae- clarissimus, et religiosissimus conque- stus oh hanc causam apud regium thronum tuum fuerit de venerabili fratre Indiarum patriarcha , quod m declarandis supradictis personis facul- tates ab hacapostolica Sede Nostra con-

cessas mullis modis excesserit, ingenti ordinariorum potestatis dispendio.

|. 5. Quas querelds etsi praedi»

ctus Indiarum patriarcha- di lucie co- ,1”"”'“™', natus sit , ac oslcnderc , nihil <in ea j.tiaKetioni* re a se peccatum' esse, attamen, quae tua est , carissime in Cbristsi fili No ster, pietas, et erga hanc ajwstoliram Sedem devotio , lotam hanc contro- versiam , integramque de ea jodicium ad hanc Nostram apostolkam Sedem deferri jussisti, ad quam utpote ante- dietac jurisdictionis fontem pleno jure spectat ipsius jurisdictionis amplitu- dinem , ccrtosque fines

praescribere , ac declarare. Quam ob causam audita antea sententia congregationis dile- ctorum filiorum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, quam hanc in rem depntavimus , dic deci- ma januarii superioris anni lileras aposlolicas in forma brevis ad le de- dimus , quibus quidquid in nuperri- mo praedirti cappollani majoris edi- cto super aliis personarum classibus jurisdictioni suae subjiciendis , addi- tum reperitur , super ra , quae in praecedenti defuncti cardinalis Delga- do edirto , aut in literis aposlolicis concessionishujnsmodi singillatim fue- rat expressum , id omne contra No- stram , et hujus sanctae Sedis men- tem , et concessiones factum fuisse declaravimus, atque apostolica aucto- ritate definivimus. D., >;»«.•«■

§. t. Hisce peractis, sperabamus pi<>1„„lLl„„ , omnem in posterum ambigendi occa- ,,6. «iholi» sionem fuisse sublatam. Sed incunte lioc anno expositum Nobis humiliter tuo nomine fuit, haerere adhuc piis- simo tuo inanimo dubitationes de hac ecclesiasticae Castrensis jurisdictionis ampliatione, versarique hac de re in- terdum magnas inter angustias reli- giosissimain conscientiam tuam, quas sperares tolli radicitus posse , si Ca- strensis ecclesiasticae jurisdictionis ra- tio per Nos ad eam formam redige; rctur, cujus ipse specimen, ac veluti prospectum Nobis scriptis reverenter exhiberi jussisti , additis etiam seor- sim rationibus , et declarationibus , quae eorum, quae postulabas, oppor- tunitatem demonstrarent , Nos pro- pterea orans , ut per Nostras aposto- liras lileras exhibitam tuo jussu Ca- strensis jurisdictionis formam adpro-

barc benigne dignaremur.

§. u. Quamobrem quum nihil <*'w Nobis sit optatius, quam controvar-

R-Rular gliM-r

».<udacinc*cr filio pracdi- juritdi* .«ioaih

siarum germina amputare, omnesque compescere anxietates , quae tuam , piissime rex, tuorumque subditorum couscientiain agitare posseut , libenti auimo postulationes ^uo nomine por- rectas accepimus rogataque iterum sententia congregationis dilectorum filiorum Nostrorum Sanctae Homanae Ecclesiae cardinalium ., quos in re adeo gravi in consilium adv-ocare cen- suimus , cuncta a te in ordinationem ecclesiasticae Castrensis jurisdictionis proposita examini subjecimus. Coin- perimus autein , quod quum ea non adeo ingeuli intervallo ab iis finibus recedant, quos cardiualis Delgado de- scripserat sua in declaratione., quam Nos apostolicis Nostris postremis li- teris quodam modo adprobavimus , tum illud praeseferunt peculiare, ac commendatione dignissimum , quod graphice , ac veluli in tabula depi- ctum commonstrant totius ejusdem Castrensis jurisdicliouisaiubilum, dum- qne ita amguitales , et controversias amovent , praccidunt quc , hac utili- tate pensant aliquatenus quidquid de- cerptum ordinariorum potestati , au- gent Castrensi jurisdictioni. Quae qui- dem eo lubentius animo observavi- mus, quo magis cora peri mus gravio- res Nobis suppeditare rationes, oh quas desiderium, quo jugiter ila gramiis , obsecundaudi iis , quae tibi grata, et accepta esse nascimus, implere tutius atque alacrius valeamus. Quuiu enim conveniat providae apostolicae Sedis benignitati facilem se , et liberalem ostendere in gratus, et .favoribus elar- giendis Christianis principibus , qui cx praeclaris majorum suorum meri- tis , et suarum virtutum ornamentis, pietate erga Deum, devotione, et ob- sequio erga sanctam Sedem in oou- spectu omnium splendere noscuntur, nihil Nobis optatius obtingere potest, quam quum occasionem oblatam cer- nimus , qua obsequi tuis votis va- leamus , <| tu tuorum majorum exem- plis , tuaque egregia animi indole ex- citatus omnibus hisce laudibus cumu- latissime praefulges.

§. 6. Quibus causis permoti , te- que specialibus favoribus, et gratiis pro tua erga hauc Nostram apostoli- cam Sedem observantia prosequi vo- lentes , tuisque piis desideriis annue- re, Castrensem jurisdictionem in tuis regnis , ct dominiis eo modo, quem inferius juxta propositas a te regulas, |

- enuoleabunus , constituere , et cir- cumscribere (decrevimus , prout vigo- re praesentiunt constituimus , et de- linimus. Ac primum quidem statui- mus , ac decernimus, quod Castrensi ecclesiasticae jurisdictioni praedictae subjecti sint , et subjecti habeantur tara illi , qui foro gaudent belli, . aut marinae militari , aut politico .dum- modo integro hoc foro .gaudeant., et civili scilicet , et criminali, quam eo- rum etiam familiae, et omnes perso- nat* ipsorum servitiis ;addictae, dum- modo hae pariter familiae, atque per- sonae, toto, integroqne gaudeant prae- dicto foro, expresse aleci arantes, quod quae illorum familiae, et personae hoc foro non gaudent , aut gaudeut quidem, sed non integro sub Castren- si ecclesiastica jurisdictione haud com- prehcudunUir. Quam quidem praeB- niendae ejusdem jurisdictionis prio- rem regulaiu quum ;amplectimur , pro certo habemus , nec majestatem tuam , nec reges tuos successores ullo mnquam -tempore permissuros , ut toto , et integro belli , aut marinae loro ulli alii gaudeant , praeter eos , qui pro re militari, aut politica re- giis exercitibus sint addicti , quique horum familias conslituaut, ac in ho- rum versentur famulatu. Quoniam vero si omnes, ct quotquot praedicto gaudent foro ad ecclesiasticam Castren- sem jurisdietionem pertinere deberent graves persaepe orirentur difficultates in administrandis spiritualibus prae- sidiis aliquibus personarum classibus, quae quum per omnia majestatis tuae regna, et dominia .dispersae sint, non raro in locis degunt , in quihus nec ulli cxisluot castrenses parochi , nec eos constituere expedit , idcirco , ut saluti animarum , .et sacramentorum admiuistrationi pro injuncti Nobis pastoralis muneris sollicitudine , un- dique copsulUim sit , volumus, et de- cernimus , quod generalis regula su- perius praestituta de personis eccle- siasticae jurisdictioni Castrensi in po- sterum

subjiciendis lorum non habeat in officialibus , .aliisque personis iis copiis adseriptis, quae militiae in Hi- spanus nuncupantur, quandocuroque dicti officiales , dirtaeque personae in armis non sint oh aliquod servitium majestati tuae praestandum , in quo tamen casu illae quidem personae ju- risdictioni Castrensi subjectae erunt, sed non earum familiae , nec carum

famuli , nisi illae, aut isti ipsas perso- nas sequantur , et integro gaudeant foro.

§. 7. Praeterea a generali praedi- cta regula excipimus 'quenicumque icantur «ce- militiae addictum, qui tamen a regio p1'- majestatis tuae servitio immunis sit,

etiamsi aliquod a pietate tua stipen- dium accipiat. Excipimus insuper vi- duas militum, earuindemque familias, cl servos; nautas, naucleros praeterea, ct artifices in cathalogo descriptos, ve- luti servitio armamentariorum, et re- giarum navium mancipatos, qui etsi integro gaudeant marinae foro , ta- men tunc solum suh Castrensi juris- dictione erunt , quum ad opera, ser- vitiaque ● quibus vacant , vocali con- sueta stipendia percipere incipiant , in quo tamen casu familiae , servique eorum ad Castrensem jurisdictionem non pertinebunt , nisi morentur in urbe provinciae principe, aut in loro, in quem convenire jussi fuerint ad proprias uniuscujusque artes exercen- das , et integro foro saepcdiclo gau- deant. Demum sub Castrensi ecclesia- stica jurisdictione comprehendi nolu- mus damnatos ad opus, qui intra arces atque praesidia non continentur, quip- pe qui custodiae tantum causa a mili- tari imperio pendent, haud vero per- tinent ad militiam.

§. 8. Praeter hos vero, quos fori i[hl* ro0«Iuj m^*tar*s causa Castrensi jurisdictioni C«onprcheasla subesse volumus , ad camdciu juris- in juritdictio- dictionem spectabunt omnes personae, n« CiMtrto.i. qUae ,^,gios exercitus sequuntur, eis- que exercitibus quocumque nomine, seu titulo , probantibus tamen duci- bus, aliisve militaribus superioribus, inserviunt , etiamsi praedictae persa- nae supradicto foro non gaudeant , idque servabitur in casu cujuscumquc militaris expeditionis , tametsi copiae fuerint auxiliares , dummodo tamen spirituali earum regimini alia pro- spectum non sit ratione, quae a prae- senti INostra dispositione sit diversa , cui regimini, et peculiaribus ejus con- stitutionibus nihil detractum volumus. Ad eamdem praeterea jurisdictionem spectabunt omnes , qui in navibus majestatis tuae existunl, quamvis mi- litiae non sint adseripti, aut ad aliud quodeumque forum , aliam ve jurisdi- ctionem pertineant: quod servari vo- lumus in navibus mercatoriis , quae nomine aerarii regii conductae, praesi- dio navium majestatis tuae protectae,

propter aliquam rausam si v<) -expe- ditionem iter fucieut, rlirmsi bellicae naves , quibus proteguntur auxiliares sint majesta lis tuae, quo in rasu ea- dem repetita intelliganiur , quae de copiis auxiliaribus superius- constitui- mus. Eamdem > ero ob lori causam regiorum exercituum vicarius genera- lis jurisdictione utelur in omnes, qui in quibuscumque arcibus , fortalitiis, castellis stativis , armamentariis, no- socomiis militaribus, opi liciis in usum rei militaris , ct nauticae majestatis tuae institutis , collegiis militaribus commorentur, in quibus majestas tua enstrepses habeat parochos , aut ex- pedire censeat hujusmodi parochos con- stituere , excepto oppido Septa , prae- sidiisque minoribus in Africa exislcn- tibus , quibus in locis corumdem or- dinarii plena jurisdictione fruentur , qua hactenus politi sunt, rationeque loci poliri debuerunt, eaeque tantum personae vicariatui subjectae erunt , quae comprehenduntur sub aliis re- gulis generalibus a >obis constitutis.

S- »● I» aliis vero anilius, for- D, i;, .

lalililis , castellis slalivis , armamen * arcibus , cs- tariis , nosocomiis , opificiis , et coi ●*}!«● «i ●<- legiis militaribus praefatis vicariatui *1'"

suberunt etiam quotquot iis in locis in poenam detinentur , nec non dam- nati ad opera , infirmi, aliique, qui quamrumque ob causam iis m locis commorari debeant. Arcium autem , foria Iit iorum, castellorum supradicto- ruin nomine intelligewla esse decla- ramus lora illa muris instructa , et praesidiis munita , quorum ambitus non pagum , non vicum , non oppi- dum , non civitatem, aut alia id ge- nus complectitur.

§. 10. Demum jurisdictioni Ca- Dr eompr#- strensi subesse volumus ecclesiasticos rrrl®

. .... «ijoticoiuia

viros , qui legitimo, ct consueto more ,ir«nim. designati aliquod obtineant munus si- ve pro administrntione justitiae, sive pro expeditione ncgociorum ipsius ju- risdictionis , sive pro cura animarum una cum ipsorum familiis , et reli- quis personis eorunp|cm servitio ad- dictis , quod ipsum ad Jaicos quoque porrigi volumus , qui legitime , ut * supra , inunus aliquod exerceant in yicariatu propter easdem causas ad- ministrandae justitiae , expediendique negocia vicarialus , iteu^que ad ipso- rum uxores , et filios non emancipatos cum parentibus cohabitantis % et ad servos. Constituta pro modo , queiu

hactenus enucleavimus , ecclesiasticae jurisdictionis Castrensis forma, ratio* que ex quatuor manat fontibus, litu- lisvc , propter quos dumtaxat sive omnes , sive eorum aliquem quatuor pariter personarum classes vicariatui generali subjici , et pro subjectis ha- bendas esse auctoritate apaslolica te- nore praesentium statuimus , decer- nimus , et delinimus , ita quidem , ut prior classis ratione fori comple- ctatur personas , quae integro eodem gaudent foro militari tam civili, fjuuin ' criminali , altera ratione servitii eas . comprehendat , quae regios exercitus sequuntur , et eis inserviunt , tertia ratione lori ex illis constituatur, quae degunt iu locis militari imperio sub- jectis , quarta denique ratione officii iis constet personis, quae apud ipsum vicarialuin muneribus funguntur.

§. 1 1 . Ex quibus quidem quum n«*crr*-i*>4ft* C(»rij statique lines Castrensis cccle- ●i *ill"riitr. Siastie.le

junsdlCtlOTllS Slll) OCllllS qUO- pi xtiKiu. diinmitlo sint , ct illius forma , ra- tiorjau in nacieo veluti posita viden- tur, non immerito, carissime inChri- slo fili Noster, in spem ducimur , nullas deinceps ambiguitates, perplc- xitatcsqiic subourituras esse , quibus I religiosissimae conscientiae taae tian- J qnillilas, cui prae omnibus consulere 1 rupimus , angi , turba rique valeat. j Quod si nihilominus aliquod adhuc , oriri dubium contingat, utrum aliqua, * aut aliqtne personae sint , aut non siht jurisdictioni Castrensi subjectae, quoniam Nostris his literis praescri- bitur , et declaratur , nullam aliam personam dictae jurisdictioni manero subjectam , nisi illas , quae quatuor classibus antea expositis comprehen- duntur , idcirco majestatis tuae erit declarare utrum persona , aut perso- nae , super quibus dubiam oritur, in praedictis quatuor classibus compre- hendantur , ad hoc ul sint, aut non sint Castrensi jurisdictioni subjectae. Confirmatio 8- '2- Tandem moderno, et pro i*. arrodentium lonqiorc cxistenti patriarchae India- i.ia.anim. ^ rappellano majori , ac perso-

nis ab ipso delegatis, seu delegandis, ac subdclcgandis in ecclesiastica di- gnitate constitutis , sive aliis sacerdo- tibus probis, et idoneis faeultates omnes juxta tenorem , et formam prae- dictarum lilerarum Romanorum pon- tificum praedecessorum Nostrorum , nempe Clementis Xlll , die decima martii ralllcsim t septingentesimo sexa-

gesimo secundo , die decimaquarta martii millesimo septingentesimo se- xagesimo quarto , ac die vigesima se- ptima augusti millesimo septingente- simo sexagesimo octavo , ncc non Pii VI. die vigesima sexta ocloliris mil- lesimo septingentesimo septuagesimo sexto, ac jauuarii millesimo septingen- tesimo octogesimo tertio , quam deci- ma januarii millesimo octingentesimo sexto expeditarum , concessas , confirmatas , ampliatas , et explicatas , quarum otnniutn tenores pro plene , et sufficienter expressis hic haberi volumus , auctoritate apostolica tenore praesentium de novu etiam confirma- mus , tribuimus , et elargimur ; ex- cepta tamen facultate in dictis literis Pii Vi. praedecessoris concessa, ac in superioribus Nostris confirmata , sed in postremis pariter Nostris literis die decima jauuarii millesimo octingen- tesimo sexto explicata * declarandi sci- licet , quae , ct quales debeant essa personae hujusmodi exercituum , et quibus ipsae frui , ac poliri valeant privilegiis « de qua superius jam pro- visum est, quani|uc per praesentes apostolica auctoritate excipimus, abo- lemus , ac penitus abrogamus.

§. 15. Itcraque easdem gratias , cu.mil.. concessiones, privilegia, et indulta lr~

quaerti oique, de quibus in praedictis apostolicis literis facta est mentio pro memoratis quatuor classibus persona- rum iisdem ra >do , et forma auctori- tate , et tenore praedictis ad septen- nium concedimus, et indtilgcmus.

§. 1-1. Non obstantibus apostoli- cis, ac in universalibus, provinciali- busque , et synodalibus conciliis edi- tis generalibus, vel specialibus constitutionibus, ct ordinationibus, nec non ord inum, quorum personae hujusmodi professae fuerint etiam juramento , confirmatione apostolica , vei qua- vis firmitate alia roboratis statutis , et consuetudinibus ; privilegiis quo- que , induitis , ct literis apostolicia superioribus , et personis sub qui- buscumque tenoribus , ct formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis , aliisque cffiraciorihiis , efiicacissimis , ac insolitis clausulis , irritantibusque , ct aliis decretis in genere vel in specie, ac aliis in contrarium quomodolibet concessis , a}> probalis , et innovatis : quibua omnibus , ct singulis illorum tenores praesentibus pro plene , et

safticienTer expressis, ac de verbo ad* verbum insertis habentes, iliis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumta- xat specialiter, et expresse derogamus, cetensque contrariis quibuscumqnc. Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem snb annnlo piscatoris die de- cima secunda junii millesimo octin- gentesimo septimo, pontificatus Nostri anno octavo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.